

使用者授權合約

請仔細閱讀本文件，再開始使用本設備。

此使用者授權合約（「EULA」）為 (a) 您（個人或單一實體）和 (b) HP Inc.（「HP」）共同簽署的法律合約，規範您對 HP 安裝在 HP 產品上之任何軟體產品，或提供搭配 HP 產品（「HP 產品」）一起使用之軟體產品的使用方式，不受您和 HP 或其供應商間簽署之個別合約的約束。其他軟體可能會將 EULA 併入線上說明文件中。「軟體產品」一詞係指電腦軟體，亦可能涵括相關聯的媒體、列印資料及線上或電子說明文件。

本 EULA 如有修訂或增補，將會隨附於 HP 產品提供給您。

唯有在您同意本 EULA 的所有條款之下，才能享有本軟體產品的權利。舉凡安裝、複製、下載或以其他方式使用本軟體產品，表示您同意本 EULA 的條款規定。您若是不接受這些授權條款，可於 14 天內將完整且未使用的產品（硬體和軟體）退回，並根據購買店家的退款原則要求退款。

1. 使用權之授予。HP 授予您下列權利，而您則必須遵守本 EULA 之各項條款：

- a. 使用。您只能夠在一部電腦（「您的電腦」）上使用本軟體產品。本軟體產品若是透過網際網路提供，並授權可以在多部電腦上使用，則您便只能夠在這些電腦上安裝和使用本軟體產品。您不得將本軟體產品的個別元件用於其他電腦上。您無權散佈本軟體產品。您也可以將本軟體產品載入電腦之暫存記憶體 (RAM)，並以此方式使用本軟體產品。
- b. 儲存。您可將本軟體產品複製至 HP 產品的本機記憶體或儲存裝置中。
- c. 複製。您得備份數份軟體產品，惟副本應包含所有正版軟體產品的所有權聲明，並僅能做為備份之用途。
- d. 保留權利。HP 及其供應商保留所有未於此 EULA 中明示之權利。
- e. 免費軟體。不論此 EULA 條款內容為何，非 HP 專賣之軟體或由第三方公開授權之軟體（「免費軟體」）全部或部份的授權，仍會依據這類免費軟體隨附之軟體授權合約中的條款進行授權；授權的形式包括個別的合約，以及下載時要求接受的拆封授權與電子授權。您應依此類授權條款規定使用免費軟體。

f. 復原解決方案。不論 HP 產品隨附之軟體復原解決方案是安裝在硬碟機或外部媒體（如磁片、光碟或 DVD）上，或是以任意形式提供類似的解決方案，均只可用於還原原始購買之 HP 產品的硬碟。使用此類復原解決方案中包含的任何 Microsoft 作業系統應受 Microsoft 授權合約之規定。

2. 升級。若要使用升級版的軟體產品，您必須先取得 HP 的正版軟體產品授權，才符合升級資格。升級之後，就無法再使用升級前的軟體產品。使用本軟體產品即表示您還同意，HP 可在您的 HP 產品連線至網際網路時自動存取您的 HP 產品，以檢查特定軟體產品的版本或狀態，HP 可自動為您的 HP 產品下載並安裝此種軟體產品的升級或更新，以提供維護 HP 軟體及您的 HP 產品之功能、效能或安全性並協助佈建提供給您的支援或其他服務所需的新版本或更新。在某些情況下並視升級或更新的類型而定，將透過快顯訊息或其他方式通知您可能需要起始升級或更新。

3. 其他軟體。本 EULA 適用於 HP 提供的正版軟體產品之更新與增補程式，除非 HP 對此更新與增補程式，隨附其他條款規定。若兩者間有衝突，則以該隨附之其他條款為準。

4. 轉讓。

a. 第三方。本軟體產品之最初使用者得將軟體產品轉讓給其他使用者一次。任何轉讓均須將所有元件、媒體、書面文件、本 EULA 及真品證明書（如其適用）涵括其中。此轉讓不得為間接轉讓，例如委託。在轉讓之前，接受轉讓產品之使用者必須先同意所有 EULA 條款。在轉讓本軟體產品時，您的授權也將自動終止。

b. 限制。您不得出租或出借本軟體產品，亦不得為了商務分時或機關用途來使用本軟體產品。您不得轉授權、分配或轉讓本軟體產品之授權，除非本 EULA 另行明示規定。

5. 所有權。本軟體產品與使用者文件中之所有智慧財產權均為 HP 或其供應商所擁有，並受到法律的保障，包括但不限於美國版權法、貿易機密和商標法律和其他適行法律及國際公約條款。您不應移除本軟體產品之任何產品識別、版權聲明或所有權限制。

6. 還原工程限制。您不應對本軟體產品進行還原工程、反向編譯或反向組譯；但 EULA 中所明示之上述限制若為適行法律所明文禁止，便不在此限。

7. 條款。在終止或拒絕此 EULA 後，此 EULA 即告無效。本 EULA 如有提及，或您未遵守 EULA 中所列的條款，本 EULA 亦告無效。

8. 同意收集/使用資料。

a. HP 將使用 cookie 及其他 Web 技術工具來收集和 HP 軟體以及您的 HP 產品相關的匿名技術資訊。這些資料將用於提供第 2 節中所述之升級和相關支援或其他服務。HP 還將收集個人資訊，包含與您的 HP 產品相關的網際網路通訊協定位址或其他唯一識別碼資訊，以及您在註冊 HP 產品時提供的資料。除提供升級和相關支援或其他服務之外，這些資料還將用於向您傳送行銷通訊（依適用法令要求，每種情況都需要您明確同意）。

如本 EULA 中所述，在適用法令許可之下，接受這些條款即表示您同意 HP、其分公司及其附屬機構收集並使用匿名的個人資料。HP 隱私權原則對此項條款做了進一步說明，網址為：

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001

b. 由第三方收集/使用。某些包含在您 HP 產品中的軟體程式是由第三方供應商提供並分別授權（「協力廠商軟體」）。協力廠商軟體可能會在您的 HP 產品中安裝並運作，即使您選擇不啟動/購買此種軟體亦然。協力廠商軟體可能收集並傳輸您系統的技術資訊（例如，IP 位址、裝置唯一識別碼、安裝的軟體版本等等）和其他系統資料。此資訊供協力廠商用來識別技術性系統屬性，並確保您的系統已安裝最新版本的軟體。如果您不希望協力廠商軟體收集此技術資訊或自動傳送版本更新，則應在連線至網際網路之前解除安裝該軟體。

9. 保固免責聲明。在適用法令最大許可之下，HP 及其供應商以「現況」提供本軟體產品，因此並不明示或暗示提供其他保固、保證和任何條件或法定權利，包括但不限於，權利保證和不侵權保證，以及任何關於軟體產品之適銷性、品質保證、適合特定用途與無病毒之暗示保固、責任、保證或條件。有些國家/地區不允許排除暗示性保固或限制暗示性保固的期限，因此上述免責聲明可能不適用於您。

在澳洲和紐西蘭，本軟體根據澳洲和紐西蘭消費者法隨附不得排除的保證。澳洲消費者如遇軟體重大故障，則有獲得更換或退款的權利；如遇其他可合理預見的損失或損害，則有獲得補償的權利。此外，如果軟體無法達到可接受的品質，且該故障不足以認定為重大故障，澳洲消費者

亦有獲得修復或更換軟體的權利。購買商品用於個人、國內或家庭用途，而非商業用途的紐西蘭消費者（以下稱「紐西蘭消費者」），如遇商品故障，則有獲得修復、更換或退款的權利；如遇其他可合理預見的損失或損害，則有獲得補償的權利。

10. 有限責任。以當地法令為準，不論您蒙受何種損失，HP 及其任何供應商僅針對本 EULA 之條款承擔其責；而對於前述各項損失，則會在實際購買單項軟體產品的金額及美金 5 元之間，擇金額高者進行補償。在適用法令許可之下，HP 或其供應商概不負責任何特殊、意外或連帶的損害（包括但不限於，由於使用或無法使用軟體產品，或與本 EULA 相關之任何規定，而招致利益損失、或遺失機密或其他資料、營運中斷、人員傷害或侵害隱私），即使 HP 或其任何供應商已告知此類損失之可能性，而補救措施無效。有些國家/地區、州或省不允許排除或限制意外或連帶的損害，因此上述限制或排除條款可能不適用於您。

11. 美國政府客戶。符合 FAR 12.211 和 12.212，在 HP 標準的商業授權之下，將商業電腦軟體、電腦軟體文件以及商業項目的技術資料授權給美國政府。

12. 遵守出口法。您應遵守美國及其他國家/地區之所有法律與法規（「出口法」），以確保本軟體產品 (1) 之直接或間接出口皆不違反出口法，或 (2) 不用於出口法禁止之用途，包括但不限於核子、化學或生物武器擴增。

13. 簽署合約之能力與權力。依您在所在州規定，您已達成年之法定年齡，而您已取得僱主之充份授權簽署此項合約（如果適用的話）。

14. 適行法令。本 EULA 受購買設備所在國家/地區的法律規範。

15. 完整合意。本 EULA（包括 HP 產品隨附之本 EULA 之增補或修訂）包含您與 HP 間就本軟體產品的相關事宜所為之全部及唯一合意，應取代所有先前或當時就本軟體產品或 EULA 中包含之其他事宜所為之一切口頭或書面溝通、提案及表述。若任何 HP 政策或支援服務計劃與本 EULA 之條款有衝突之處，應以本 EULA 之條款為準。

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

本文件所含資訊可能隨時變更，恕不另行通知。本文件中提及的其他所有產品名稱，可能是其所屬公司的商標。在適用法令許可之下，HP 產品和服務的保固僅列於隨產品和服務所附的明示保固聲明中。不可將本文件的任何部分解釋為構成額外保固。在適用法令許可之下，HP 不負責本文件中的技術或編輯錯誤或遺漏。

第一版：2015 年 8 月

817678-AB1